

REVUE · TERRES LIBÉRÉES

Revue critique contre le greenwashing

*Quand le vocabulaire de la libération sert à ne libérer
rien*

par Eozen

édition du 28 mai 2026

1 article

Table des matières

1. Le sanctuaire qui n'en est pas

28 mai 2026

Manifeste

Revue critique contre le greenwashing

La libération d'une terre a une formule exigeante : un foncier soustrait à l'exploitation abusive, et préservé comme habitat pour le vivant. Le travail de cette revue tient à un constat simple — la formule a un vocabulaire, et le vocabulaire circule mieux que la formule. *Sanctuaire, préservation, soustraction au marché, engagement environnemental* : autant de mots qui peuvent dire la chose, et autant qui peuvent l'imiter. La revue distingue les deux.

Périmètre

Elle s'intéresse aux **mécanismes** qui se présentent comme libération foncière ou préservation, sans en remplir la formule. Quelques archétypes que les articles à venir auront à instruire :

- *Le sanctuaire qui n'en est pas* — l'étiquette « sanctuaire » apposée sur un montage dont la chaîne juridique reste exposée à l'exploitation, ou dont l'irréversibilité tient à un engagement révocable.
- *Le fonds de dotation alibi* — l'enveloppe non-lucrative posée sur un patrimoine dont l'usage continue d'enrichir un cercle privé, l'écran fiscal faisant office de récit de désintéressement.

- *La compensation aménageur* — la libération d'un hectare comme contrepartie d'une destruction certifiée par ailleurs, dont le solde net est défavorable au vivant.
- *L'obligation réelle environnementale aux clauses dérisoires* — l'ORE perpétuelle dont le contenu n'impose rien que l'usage déjà observé n'impose, et dont la perpétuité protège surtout la signature.
- *Le bail emphytéotique fiscal* — le bail de longue durée employé comme outil d'optimisation, dont la durée vide se confond, dans la communication, avec un engagement de fond.
- *La fondation d'utilité publique à conseil captif* — la forme la plus noble du désintéressement, dont la gouvernance reproduit pourtant la volonté d'un fondateur ou d'un groupe restreint, sans contre-pouvoir réel.
- *La confusion sanctuaire-retrait / sanctuaire-habité* — le glissement rhétorique qui fait passer un retrait intégral de l'usage humain pour une libération d'habitat partagé, et inversement, en jouant sur le mot « sanctuaire » au lieu de nommer la chose.

Posture

Socratique. On expose la mécanique, on instruit le geste, on demande où est la formule. La revue ne dénonce pas nominalement — les archétypes valent mieux que les noms : un mécanisme nommé peut être reconnu partout, alors qu'une cible nommée enferme le débat dans un cas particulier. Quand un cas concret éclaire un archétype, l'article le traite — mais c'est l'archétype qui est l'objet.

Pas de pathos. Pas de procès d'intention. Les acteurs qui empruntent ce vocabulaire le font pour beaucoup de bonnes raisons — communication, financement, alliance avec un public sensible — et la critique ne juge pas les intentions : elle compare les mécanismes à la formule.

Forme

La revue s'écrit au fil de l'eau. Édition vivante : un article peut être révisé, complété, restructuré. Chaque article porte sa date de mise à jour. Le lien avec l'annuaire des fiches est étroit dans un sens, et libre dans l'autre : la revue peut renvoyer à des fiches Communs pour illustrer un archétype, mais les fiches ne sont pas obligées de renvoyer à la revue.

Ligne éditoriale temporaire, à réviser. Cette page sera reprise en session ultérieure pour fixer une ligne plus durable.

verdict sanctuaire. Le verdict, dans la grille refondue, n'est pas une appréciation flottante : il est une conclusion calculée qui exige la formule entière — foncier irréversible, chaîne entièrement non lucrative ou désactivée, habitat du vivant établi. Quand un seul maillon est commercial, le verdict bascule en marchand. Ce

que dit alors la grille est précis : elle ne dit pas que Pommiers est un projet marchand au sens courant — la ferme ne l'est pas, ses fondateur·rices ne l'ont jamais voulu, et la Fondation Terre de Liens ne l'est en rien. Elle dit que la chaîne quand le mot circule plus vite que les actes notariés qu'il prétend.

La nuance importe. Concrètement, l'Indice de libération du lieu, qui valait quatre-vingt-cinq sur une échelle de cent dans la version antérieure de la grille — palier qu'on pourrait dire « libération aboutie » —, est descendu à cinquante-six une fois la grille refondue et le plafond de chaîne appliqué. Le palier descendu de « libération aboutie » à « libération engagée ». La Ferme de Pommiers, qui était, par

rang, en tête du classement des lieux libérés, en est sortie. Non parce que la ferme aurait changé : la grille, elle, s'est rectifiée. Il faut ici être attentif au geste.

Une terre est libre, dans le vocabulaire que cette revue tient pour mesuré à la formule, le montage présente un écart entre ce que la prose annonçait — un sanctuaire — et ce que la chaîne consacre — une exploitation par une société préservée comme habitat pour le vivant — humain et non-humain.

La formule est exigeante parce qu'elle est précise : l'abusus juridique ne pourrait disparaître demain, par un changement de forme de l'exploitation, une SCIC, une association loi 1901 portant un service agricole, une régie collective sans personnalité commerciale ; le mot sanctuaire deviendrait alors descriptif. Aujourd'hui, il ne l'est pas encore. C'est précisément ce que la mécanique appelle, dans son besoin d'être éternel, à quoi on ne peut qu'ajouter, au sanctuaire qui d'un est fond soit aménagée pour ceux qui n'en sont pas les propriétaires — bêtes, plantes, eaux, sois.

Or il y a, à côté de cette formule, un mot — *sanctuaire* — qui en porte la promesse, et que la prose contemporaine de la libération foncière d'un interdit porté par une autorité supérieure à celle des contractants. D'autre part une parenté écologique, qui inscrit l'idée d'une réserve où le vivant non humain reprend ses droits, où la dynamique des milieux retrouve une attitude. Le sous-entendu est que les opérations de soustraction du foncier au marché, dans la communication des fondations, des fonciers solidaires, des sociétés civiles à objet préservatif. Il est devenu — et c'est l'objet de cet article — le mot qui, trop souvent, fait office de formule, et un lieu où le vivant se restaure — sens écologique. La promesse est double, et

alors que la formule, elle, n'est pas constituée. C'est cette superposition qui explique l'usage extensif du mot dans la communication contemporaine de la préservation foncière. Or, et c'est ici qu'il faut être ferme, aucun des deux sens ne tolère la présence active d'un maillon commercial dans la chaîne d'usage. Le sanctuaire religieux est habité d'usage liturgique seul ; le sanctuaire écologique est, dans sa forme stricte — sa forme intégrale —, inhabité humainement. Quand l'usage du lieu est marchand, fût-il modeste, fût-il en circuit court, fût-il porté par des paysan·nes en agriculture biologique qui méritent toute la considération du

verdict sanctuaire. Le verdict, dans la grille refondue, n'est pas une appréciation flottante : il est une conclusion calculée qui exige la formule entière — foncier irréversible, chaîne entièrement non lucrative ou désactivée, habitat du vivant établi. Quand un seul maillon est commercial, le verdict bascule en marchand. Ce que dit alors la grille est précis : elle ne dit pas que Pommiers est un projet marchand du sens courant — la ferme ne l'est pas, ses fondateur-rices ne l'ont jamais voulu, et la Fondation Terre de Liens ne l'est en rien. Elle dit que la chaîne par destination sacrée — il est interdit d'usage profane — sa cession est impensable, et la transgression de l'interdit constitue une faute d'un autre ordre que civil. Au sens écologique, plus récent, le sanctuaire qu'on pourrait dire « libération aboutie » —, est descendu à cinquante-six une fois est une réserve : un fonds dont l'usage économique a été suspendu, la grille refondue et le plafond de chaîne appliquée. Le palier descendu de « dont l'irréversibilité tient à un acte juridique qui en organise la mise hors circulation. Les deux sens partagent une grammairie commune — celle de l'interdit, de la soustraction, du retrait — et leur efficacité L'annuaire ne dit pas que la Ferme de Pommiers est un projet douteux. Il dit que, rhétoriquement, le montage présente un écart entre ce que la prose annonçait — un sanctuaire — et ce que la chaîne considère — une exploitation par une société

civile, agricole, sous bail rural à long terme, dans le respect d'un cadre non Mais ni le sens religieux ni le sens écologique ne tolèrent ce que la spéculatif solide mais non clos. La distinction est juridique avant d'être morale. Elle pour ait disparaître de demain par un changement de forme de l'exploitation — une leur sein une activité commerciale. Le premier, appelle une vacuité de l'usage profane, le second une vacuité de l'usage économique. Si Aujourd'hui, il ne l'est pas encore. C'est précisément ce que la mécanique appelle, le mot couvre quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre, il glisse — et n'en entre dans l'archétype que cette revue nomme : le sanctuaire qui n'en est pas. Pas un flux sanctuaire, pas un sanctuaire trompeur ; un sanctuaire qui n'est pas. Le mot à la formule, n'a pas encore les actes que le mot promet. La double parenté du mot — religieuse et écologique Pourquoi le mot a-t-il, sur cette matière, autant de puissance ? Parce qu'il en a deux. D'une part une parenté

L'archétype — dire le mot, ne pas faire la chose

religieuse, qui inscrit dans l'esprit du lecteur l'idée d'une transcendance du fonds, d'un interdit porté par une autorité supérieure à celle des contractants. D'autre part une parenté écologique, qui inscrit l'idée d'une réserve où le vivant non humain reprend ses droits, où la dynamique des milieux retrouve une latitude. Le premier sens vient du temple, des forêts druidiques, des asiles ; le second vient des parcs nationaux, des réserves intégrales, des zones de quiétude. L'efficacité du mot vient de leur superposition. Quand un acteur foncier parle d'un sanctuaire agricole, son acteur entend, en même temps, un lieu qu'on ne touche à plus — sens religieux — d'un lieu où l'on ne peut pas — celui qui exploite. Le porteur peut être impeccable — fondation reconnue d'utilité publique, fonds de dotation, foncière non lucrative — et la chaîne ne pas l'être, parce la préservation foncière. Or, et c'est ici qu'il faut être ferme, aucun des deux sens ne

tolère la présence active d'un maillon commercial dans la chaîne d'usage. Le sanctuaire religieux est habité d'usage liturgique seul ; le sanctuaire écologique est, dans sa forme stricte — sa forme intégrale —, inhabité humainement. Quand l'usage du lieu est marchand, fût-il modeste, fût-il en circuit court, fût-il porté par des paysannes en agriculture biologique qui méritent toute la considération du monde, l'usage du lieu est marchand, fût-il modeste, fût-il en circuit court, fût-il porté par

verdict sanctionnant le verdict, dans la grille rejoignant, il est pas une appellation flottante : il est une conclusion calculée qui exige la formule entière — foncier irréversible, chaîne entièrement non lucrative ou désactivée, habitat du vivant établi. Quand un seul maillon est commercial, le verdict bascule en marchand. Ce

que dit alors la grille est précis : elle ne dit pas que Pommiers est un projet, que le maillon usufructier, lui, demeure une entité de marché. Une marchand au sens courant — la ferme ne l'est pas, ses fondateurs-rices ne l'ont pas été — et la Fondation Terre de Liens n'est ni l'un ni l'autre. Elle dit que certaines fondations à finalité de service public, sont des structures qui peuvent être vertueuses dans leurs intentions et leur fonctionnement, mais qui restent juridiquement des sociétés. Elles distribuent ou peuvent distribuer à la grille, elles versent ou peuvent verser, elles ont vocation à libérer abrutie « ça, libération laquée ». Le Ferme de Pommiers, qui était, par rang, en tête du classement des lieux libérés, en est sortie. Non parce que la ferme aurait changé : la grille, elle, s'est rectifiée. Il faut ici être attentif du geste. L'annuaire ne dit pas que la Ferme de Pommiers est un projet douteux. Il dit que, ce maillon,

— un sanctuaire — et ce que la chaîne consacre, — une exploitation par une société civile agricole, sous bail rural à long terme, dans le respect d'un cadre non spéculatif solide mais non clos. La distinction est juridique avant d'être morale. Elle revanchée, n'est — sauf disposition particulière du droit ou des SCIC, une association loi 1901 portant un service agricole, une régie collective sans personnalité commerciale : le mot sanctuaire deviendrait alors descriptible. Aujourd'hui, il ne l'est pas encore. C'est précisément ce que la mécanique appelle, suggère une mise hors marché définitive mais beaucoup de montages reposent en réalité sur un engagement moral porté par les statuts, et que les statuts pourraient demain défaire. La différence double parenté du mot — religieuse et écologique. Pourquoi le mot a-t-il, sur cette n'est pas pédante : un fonds véritablement sanctuarisé est celui dont la cession est, par construction, impossible — non pas improbable, d'un interdit porté par une autorité supérieure à celle des contractants. D'autre

Troisième trait — la communication circule plus vite que les actes. Une fondation peut annoncer un projet de donation des années avant que la donation soit effective, un porteur peut annoncer une acquisition avant que l'acte notarié soit rédigé. Dans ce temps de latence, le vocabulaire prend les devants : on parle déjà au passé, son lecteur entend, en même temps, un lieu qu'on ne touchera plus — sens religieux d'une libération qui est encore, juridiquement au futur. Ce trait n'est pas une malhonnêteté. L'effacement de ses contraintes propres, et la mobilisation publique suppose qu'on parle un peu en préservation foncière. Or, et c'est ici qu'il faut être ferme, aucun des deux sens ne

tolère la présence active d'un maillon commercial dans la chaîne d'usage. Le sanctuaire religieux est habité d'usage liturgique seul ; le sanctuaire écologique est, dans sa forme stricte — sa forme intégrale —, inhabité humainement. Quand l'usage du lieu est marchand, fût-il modeste, fût-il en circuit court, fût-il porté par des paysannes en agriculture biologique qui méritent toute la considération du

verdict sanctuaire. Le verdict, dans la grille refondue, n'est pas une appréciation flottante : il est une conclusion calculée qui exige la formule entière — foncier irréversible, chaîne entièrement non lucrative ou désactivée, habitat du vivant établi. Quand un seul maillon est commercial, le verdict bascule en marchand. Ce

que dit alors la grille est précis : elle ne dit pas que Pommiers est un projet avance des actes qu'on prépare. Mais il contribue, par strates successives, à donner au mot « sanctuaire » une prévalence sur la formule juridique du lieu, lue dans sa structure formelle, contient un maillon commercial.

La nuance importe. Concrètement, l'Indice de libération du lieu, qui valait quatre-vingt-cinq sur une échelle de cent dans la version antérieure de la grille — palier

qu'on pourrait dire « libération aboutie » — est descendu à cinquante-six une fois la grille refondue et le plafond de chaîne appliqué. Le palier descendu de « libération aboutie » à « libération engagée ». La Ferme de Pommiers, qui était, par la chaîne exposée — un cas qui a la particularité d'avoir été lu par la

grille de l'annuaire Communs, et dont la lecture mérite d'être resti-

tuee avec une mesure proportionnelle à la solidité par ailleurs du montage. Il s'agit de la Ferme de Pommiers, dans la commune de La

Sure-en-Chartreuse, à une vingtaine de kilomètres de Grenoble.

La ferme est une ferme d'élevage ovin de moyenne montagne, ex-

ploitée par un couple installé depuis 2016, qui y élèvent une cen-

taine de brebis et transforment leur lait en yaourts et fromages. Le

foncier tient son régime d'un double dispositif Terre de Liens,

d'une part, Eliane et Félix Genève, éleveurs-ses et cofondateur-rices

d'Accueil Paysan, ont engagé en 2015 un projet de donation de leur

ferme à la Fondation Terre de Liens, fondation reconnue d'utilité

publique. D'autre part, cette même Fondation a acquis, par une col-

lecte de dons lancée en décembre 2018, six hectares de prairie com-

plémentaires nécessaires à la pérennité de l'élevage. L'usage est

humain reprend ses droits, où la dynamique des milieux retrouve une latitude. Le

premier sens vient du temple, des forêts druidiques, des asiles ; le second vient des

parcs nationaux, des réserves intégrales, des zones de quiétude. L'efficacité du mot

viendrait être superposée à deux sanctuaires : foncier parle d'un sanctuaire agricole,

son lecteur entend, en même temps, un lieu qu'on ne touchera plus — sens religieux

—, et un lieu où le vivant se restaure — sens écologique. La promesse est double, et

intentions et dans une grande partie de sa mécanique, exemplaire.

Le foncier est porté par une fondation reconnue d'utilité publique,

préservation de droit civil non lucrative et sans capital appropriable :

tolère la présence active d'un maillon commercial dans la chaîne d'usage. Le

sanctuaire religieux est habité d'usage liturgique seul ; le sanctuaire écologique est,

dans sa forme stricte — sa forme intégrale —, inhabité humainement. Quand

l'usage du lieu est marchand, fût-il modeste, fût-il en circuit court, fût-il porté par

verdict sanctuaire. Le verdict, dans la grille rejoindra, n'est pas une appréciation flottante : il est une conclusion calculée qui exige la formule entière — foncier irréversible, chaîne entièrement non lucrative ou désactivée, habitat du vivant établi. Quand un seul maillon est commercial, le verdict bascule en marchand. Ce que dit alors la grille est précis : elle ne dit pas que Pommiers est un projet marchand est commercial, le verdict bascule en marchand. Ce que dit alors la grille est précis : elle ne dit pas que Pommiers est un projet marchand au sens courant — la ferme ne l'est pas, ses fondateur-rices ne l'ont jamais voulu, et la Fondation Terre de Liens ne l'est en rien. Elle dit que la chaîne marchand-lieu, dans sa structure formelle, contient un maillon commercial. La nuance importe.

libération aboutie » à « libération engagée ». La Ferme de Pommiers, qui était, par rang, en tête du classement des lieux libérés, en est sortie. Non parce que la ferme aurait changé : la grille, elle, s'est rectifiée. Il faut ici être attentif au geste — palier qu'on pourrait dire « libération aboutie » projet, est descendu à cinquante-six une fois la grille retondue et le plafond de chaîne appliqué — et ce que la chaîne consacre — une exploitation par une société civile agricole, sous bail rural à long terme, dans le respect d'un cadre non spéculatif solide mais non clos. La distinction est juridique avant d'être morale. Elle classement des lieux libérés, en est sortie. Non parce que la ferme aurait changé : la grille, elle, s'est rectifiée.

Il faut ici être attentif au geste. L'annuaire ne dit pas que la Ferme de Pommiers est un projet douteux. Il dit que, mesuré à la formule, le montage présente un écart entre ce que la prose annonçait — un sanctuaire — et ce que la chaîne consacre — une exploitation par une société civile agricole, sous bail rural à long terme, dans le respect d'un cadre non spéculatif solide mais non clos. La distinction est juridique avant d'être morale. Elle pourrait disparaître demain par un changement de forme de l'exploitation — une SCIC, une association loi 1901 portant un service agricole, une régie collective sans personnalité commerciale ; le mot sanctuaire deviendrait alors descriptible. Aujourd'hui, il n'est pas un sanctuaire. L'annuaire ne dit pas que la Ferme de Pommiers est un projet douteux. Il dit que, mesuré à la formule, le montage présente un écart entre ce que la prose annonçait — un sanctuaire — et ce que la chaîne consacre — une exploitation par une société civile agricole, sous bail rural à long terme, dans le respect d'un cadre non spéculatif solide mais non clos. La distinction est juridique avant d'être morale. Elle pourrait disparaître demain par un changement de forme de l'exploitation — une SCIC, une association loi 1901 portant un service agricole, une régie collective sans personnalité commerciale ; le mot sanctuaire deviendrait alors descriptible. Aujourd'hui, il ne l'est pas encore.

C'est précisément ce que la mécanique appelle, sans avoir besoin d'aller chercher d'intention chez quiconque, un sanctuaire qui n'en est pas. Pas un faux sanctuaire ; pas un sanctuaire trompeur ; un sanctuaire qui, à mesurer le mot à la formule, n'a pas encore les actes que le mot promet. La double parenté du mot — religieuse et écologique. Pourquoi le mot a-t-il, sur cette matière, autant de puissance ? Parce qu'il en a deux. D'une part une parenté religieuse qui inscrit dans l'esprit du lecteur l'idée d'une transcendance au fond d'un interdit porté par une autorité supérieure à celle des contractants. D'autre part une parenté écologique, qui inscrit l'idée d'une réserve où le vivant non humain reprend ses droits, où la dynamique des milieux retrouve une latitude. Le mot est un lieu où le vivant se restaure, sans égoïsme. La promesse est double et chacune des deux suffit à justifier l'effort de l'autre. C'est cette superposition qui explique l'usage extensif du mot dans la communication contemporaine de la préservation foncière. On ne peut ici qu'il faut être ferme, aucun des deux sens ne tolère la présence active d'un maillon commercial dans la chaîne d'usage. Le sanctuaire religieux est habité d'usage liturgique seul ; le sanctuaire écologique est, dans sa forme stricte — sa forme intégrale —, inhabité humainement. Quand l'usage du lieu est marchand, fût-il modeste, fût-il en circuit court, fût-il porté par des paysannes en agriculture biologique qui méritent toute la considération du

verdict sanctionnant. Le verdict, dans la grille rejonctive, n'est pas une appréciation flottante : il est une conclusion calculée qui exige la formule entière — foncier irréversible, chaîne entièrement non lucrative ou désactivée, habitat du vivant établi. Quand un seul maillon est commercial, le verdict bascule en marchand. Ce que dit alors la grille est précis : elle ne dit pas que Pommiers est un projet, tuaire qui, à mesurer le mot à la formule, n'a pas encore les actes que le mot promet.

La nuance importe. Concrètement, l'Indice de libération du lieu, qui valait quatre-vingt-cinq sur une échelle de cent dans la version antérieure de la grille — palier

La double parenté du mot — religieuse et écologique

Pourquoi le mot a-t-il, sur cette matière, autant de puissance ? Parce que la grille refondue et le plafond de chaîne appliqué. Le palier descendu de « libération aboutie » à « libération engagée ». La Ferme de Pommiers, qui était, par rang, en tête du classement des lieux libérés, en est sortie. Non parce que la ferme n'a pas changé de grille, ou, si elle l'a fait, qu'elle n'a rien gagné au passage. L'annuaire ne dit pas que la Ferme de Pommiers a une petite douzaine d'hectares. Il dit qu'il mesure à la formule, le montage présente un écart entre ce que la prose annonçait — un sanctuaire — et ce que la chaîne consacre — une exploitation par une société retrouve une latitude. Le premier sens vient du temple, des forêts druidiques, des asiles ; le second vient des parcs nationaux, des réserves intégrales, des zones de quiétude de forme de l'exploitation — une SCIC, une association loi 1901 portant un service agricole, une régie collective sans personnalité commerciale ; le mot sanctuaire deviendrait alors descriptible. L'efficacité du mot vient de leur superposition. Quand un acteur foncier parle d'un sanctuaire agricole, son lecteur entend, en même temps, un lieu qu'on ne touchera plus — sens religieux —, et un lieu n'en est pas. Pas un faux sanctuaire : pas un sanctuaire trompeur ; un sanctuaire où le vivant se restaure — sens écologique. La promesse est double, qui, à mesurer le mot à la formule, n'a pas encore les actes que le mot promet. La double parenté du mot — religieuse et écologique. Pourquoi le mot a-t-il, sur cette superposition qui explique l'usage extensif du mot dans la communication contemporaine de la préservation foncière.

Or, et c'est ici qu'il faut être ferme, aucun des deux sens ne tolère la présence active d'un maillon commercial dans la chaîne d'usage. Le sanctuaire religieux est habité d'usage liturgique seul ; le sanctuaire écologique est, dans sa forme stricte — sa forme intégrale —, inhabité humainement. Quand l'usage du lieu est marchand, fut-il modeste, fut-il en circuit court, fut-il porté par des paysan-nes en agriculture biologique qui méritent toute la considération du monde, le mot glisse, à mesure de l'usage qu'il prétend qualifier.

Le sanctuaire religieux est habité d'usage liturgique seul ; le sanctuaire écologique est, dans sa forme stricte — sa forme intégrale —, inhabité humainement. Quand l'usage du lieu est marchand, fut-il modeste, fut-il en circuit court, fut-il porté par des paysan-nes en agriculture biologique qui méritent toute la considération du

verdict sanctionnant. Le verdict, dans la chaîne refondue, n'est pas une appréciation flottante : il est une conclusion calculée qui exige la formule entière — foncier irréversible, chaîne entièrement non lucrative ou désactivée, habitat du vivant établi. Quand un seul maillon est commercial, le verdict bascule en marchand. Ce

que dit alors la grille est précis : elle ne dit pas que Pommiers est un projet qu'elle enveloppe, lui, n'a pas change. Le sanctuaire que dit l'acte de marchand au sens courant — la ferme ne l'est pas, ses fondateur-rices ne l'ont portage couvre un usage qui n'a pas migré.

La bail emphytéotique comme signature de durée. Le bail emphytéotique, ce contrat civil de très longue durée, jusqu'à quatre-vingt-trois ans, est inscrit dans la version antérieure du la grille — l'acte de

qu'il ne porte pas de libération aboutie — fit de la grille un acte de signature de durée. La grille refondue et le plafond de chaîne appliqué. Le palier descendu de « libération aboutie » à « libération engagée ». La Ferme de Pommiers, qui était, par

un bail emphytéotique sans clauses environnementales fermes, sans rang, en tête du classement des lieux libérés, en est sortie. Non parce que la ferme destination d'usage durable, sans sanction de la dégradation du

fonds, signe la durée d'une cohabitation dont le contenu, pendant ces décennies, reste celui du droit commun de l'exploitation. La

communication, en appelant ce bail un sanctuaire, prend la durée pour preuve du fond. Or la durée n'est, juridiquement, que la durée.

La fondation à conseil captif. La forme noble de la fondation recon- SCIC, une association loi 1901 portant un service agricole, une régie collective sans

personnalité commerciale, le mot sanctuaire des fondateurs s'inscrit public. qui reconduisent, dans le conseil d'administration, la volonté du

fondateur ou d'un groupe restreint. Le caractère statutairement non-lucratif est acquis ; ce qui ne l'est pas, c'est l'existence d'un contre-

pouvoir capable d'infléchir, le moment venu, l'orientation du fonds. La cohabitation entre l'inaliénabilité du patrimoine et la captivité de

la délibération produit un sanctuaire dont la pérennité tient au bon vouloir d'un conseil que personne n'a vraiment institué.

Ces trois figures n'ont pas la même portée que celle de la Ferme de Pommiers ; elles partagent avec lui la mécanique formelle de l'arche-

type : le mot dit une formule que la chaîne, dans sa structure, ne tient pas

—, et un lieu où le vivant se restaure — sens écologique. La promesse est double, et chacune des deux suffit à justifier l'effort de l'autre. C'est cette superposition qui

explique l'usage extensif du mot dans la communication contemporaine de la préservation foncière. Or, et c'est ici qu'il faut être ferme, aucun des deux sens ne

tolère la présence active d'un maillon commercial dans la chaîne d'usage. Le sanctuaire religieux est habité d'usage liturgique seul ; le sanctuaire écologique est,

verdict sanctuaire. Le verdict, dans la grille refondue, n'est pas une appréciation flottante : il est une conclusion calculée qui exige la formule entière — foncier irréversible, chaîne entièrement non lucrative ou désactivée, habitat du vivant établi. Quand un seul maillon est commercial, le verdict bascule en marchand. Ce

que dit alors la grille est précis : elle ne dit pas que Pommiers est un projet marchand du sens courant — la ferme ne l'est pas, ses fondateur·rices ne l'ont

jamais voulu, et la Fondation Terre de Liens ne l'est en rien. Elle dit que la chaîne juridique du lieu, lue dans sa structure formelle, contient un maillon commercial. La critique ne demande pas qu'on cesse d'employer le mot sanctuaire. Le mot a sa nécessité : il dit mieux qu'aucun autre, l'ambition d'une soustraction durable. Elle demande qu'on en remplit

la formule. Et la formule, pour cette revue, est exigeante : une chaîne juridique sans maillon commercial — ou alors un maillon désactivé par des clauses fermes et opposables ; une irréversibilité qui ne tient pas à l'engagement moral d'un conseil mais à la structure même du dispositif, un habitat établi pour le vivant non projeté, et non

mesuré à la formule, le montage présente un écart entre ce que la prose annonçait — un sanctuaire — et ce que la chaîne consacre — une exploitation par une société l'un d'eux manque, il appelle un autre mot — foncier protégé, foncier civil agricole, sous bail rural à long terme, dans le respect d'un cadre non

spécialement bâti, bail emphytéotique, environnemental, fondation portuaise. Elle pourrait désigner demain par un changement de forme de l'exploitation — une

SGIC, une association loi 1901 portant un service agricole, une régie collective sans personnalité commerciale ; le mot sanctuaire deviendrait alors descriptible.

Cette revue est socratique. Elle ne dit pas qu'il faut abandonner les mots, elle dit qu'il faut les prouver. Le travail à venir, article après article, sera de prendre ces mots un à un — sanctuaire, préservation, qui, à mesurer le mot à la formule, n'a pas encore les actes que le mot promet. Là

compensation, engagement perpétuel, intérêt général — et de demander à chaque fois, à quelle formule ils renvoient. Que les acteurs qui ont à employer ces mots les emploient, donc c'est leur métier. Mais d'un interdit porté par une autorité supérieure à celle des contractants. D'autre part une parenté écologique, qui inscrit l'idée d'une réserve où le vivant non

humain reprend ses droits, où la dynamique des milieux retrouve une latitude. Le pas de mot glisse — et le travail de cette revue est de signaler des

parcs nationaux, des réserves intégrales, des zones de quiétude. L'efficacité du mot vient de leur superposition. Quand un acteur foncier parle d'un sanctuaire agricole, son lecteur entend, en même temps, un lieu qu'on ne touchera plus — sens religieux —, et un lieu où le vivant se restaure — sens écologique. La promesse est double, et

chacune des deux suffit à justifier l'effort de l'autre. C'est cette superposition qui explique l'usage extensif du mot dans la communication contemporaine de la préservation foncière. Or, et c'est ici qu'il faut être ferme, aucun des deux sens ne tolère la présence active d'un maillon commercial dans la chaîne d'usage. Le

sanctuaire religieux est habité d'usage liturgique seul ; le sanctuaire écologique est, dans sa forme stricte — sa forme intégrale —, inhabité humainement. Quand l'usage du lieu est marchand, fût-il modeste, fût-il en circuit court, fût-il porté par

des paysannes en agriculture biologique qui méritent toute la considération du

15